

Caso VidaFit vs. Ana Martins & Consumidores

Guia de Apoio para Debate, Estruturação do Site e Sentença

RÉ 1 (EMPRESA) VidaFit Ltda.	RÉ 2 (INFLUENCIADORA) Ana Martins (800k)	CONTRATO R\$ 30.000,00	ACUSAÇÃO Ministério Público
---------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------

1. FATOS COMPROVADOS DO CASO

A empresa VidaFit contratou a influenciadora Ana Martins para divulgar um suplemento alimentar por R\$ 30.000,00. Durante três semanas, foram publicados vídeos com alegações de perda de peso acelerada ("10 kg sem dieta"), sem indicação de conteúdo patrocinado.

- Omissão Comercial:** Ausência de sinalização de publicidade (#ad / #publi).
- Falsidade Declaratória:** A influenciadora jamais utilizou o suplemento.
- Manipulação de Imagem:** Utilização de fotos editadas digitalmente para simular resultados.
- Conivência:** A empresa VidaFit sabia do não uso do suplemento pela influenciadora.
- Danos a Terceiros:** Consumidores relataram ausência de resultados, perda financeira e problemas de saúde.

2. ARGUMENTAÇÃO DA ACUSAÇÃO

Direito do Consumidor (CDC)

- Publicidade Enganosa (Art. 37, §1º):** Promessa falsa sustentada por edição digital.
- Omissão Informacional (Art. 37, §2º):** Esconder a natureza paga do post induz o consumidor a erro.

Responsabilidade Solidária

- Coautoria:** Empresa e influenciadora lucraram com a indução ao erro.
- Abuso de Confiança:** Uso do alcance de 800 mil seguidores sem o devido cuidado ético e legal.

Aspecto Adicional: LGPD (Proteção de Dados)

Se dados coletados nas compras forem reutilizados sem autorização expressa em novas campanhas, há descumprimento direto dos princípios de finalidade e consentimento previstos na LGPD.

3. TESES DA DEFESA

Defesa de Ana Martins • Exagero Publicitário (Dolus Bonus): Recursos de persuasão habituais no marketing digital. • Dever Técnico do Fabricante: A comprovação de segurança e eficácia cabe à empresa contratante. • Linguagem Visual: O uso de filtros é prática comum nas redes, sem intenção de fraude dolosa.	Defesa da VidaFit Ltda. • Autonomia do Influenciador: Roteiro e declarações do cotidiano são de responsabilidade do criador. • Necessidade de Perícia: Danos à saúde exigem laudo técnico para comprovar nexo causal. • Variação Biológica: Resultados de suplementos variam segundo o organismo de cada pessoa.
---	--

4. MATRIZ DE QUESTÕES DO JÚRI

Eixo	Pergunta Central	Impacto Jurídico/Ético
Publicidade	A falta de aviso de post pago e o uso de fotos editadas configuram ilícito?	Mede a infração às normas do CDC e Código do CONAR.
Impacto Social	O grande número de seguidores amplia a responsabilidade do criador?	Define o grau de culpa e a dosimetria de eventual indenização moral.
Responsabilidade	A obrigação de indenizar é de um dos réus ou de ambos?	Determina a divisão da responsabilidade financeira e reparações.

5. ROTEIRO PARA SENTENÇA (GRUPO 5 - CONSELHO JULGADOR)

O parecer final do júri deve conter os seguintes tópicos estruturados:

1. **Síntese do Caso:** Resumo da controvérsia entre as partes.
2. **Fatos Comprovados:** Lista de evidências aceitas pelo conselho.
3. **Enquadramento Legal:** Indicação das leis e princípios violados.
4. **Decisão de Culpabilidade:** Definição sobre a responsabilidade de Ana Martins, da VidaFit ou de ambas.
5. **Medidas Determinadas:** Determinação de reembolsos, ressarcimentos e recomendações operacionais.